

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1810-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CRISTINA LILY ESCOBEDO DIOS
(SEÑORA ESCOBEDO)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 25 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 5 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5339-****-****-6977 de la denunciante, pues: (i) se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció exonerarla del pago de membresía de su tarjeta, teniendo que devolver la suya; y, (ii) sus consumos oscilaban entre S/ 800,00 a S/ 1 000,00:

Fecha	Detalle	Importe S/
22/01/2026	1252 MAKRO S.MARTIN DE	4 995,00

2. El 21 de mayo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) El consumo denunciado fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;
 - (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
 - (iii) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha atribuido esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse los consumos;
 - (v) al advertir los consumos materia de denuncia efectuó el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito, el mismo día, inmediatamente después de la realización de la operación;
 - (vi) comunicó a la denunciante el consumo materia de denuncia;

M-OPS-04/01

Página 1 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

- (vii) para configurarse un patrón inusual en los consumos de un cliente se deben realizar varios consumos de características inusuales en un determinado momento o día; sin embargo, en el presente caso el consumo realizado no puede ser considerado inusual;
 - (viii) los usuarios tienen la libertad de poder realizar los consumos que deseen, sin restricción alguna, siempre y cuando se encuentre dentro de su línea de crédito;
 - (ix) la denunciante contaba con una línea de crédito por un importe superior al consumo cuestionado, por lo que dicho importe se encontraba dentro de la línea otorgada;
 - (x) el hecho de no haber realizado una operación en un establecimiento o canal específico no es un indicio que una transacción debe ser considerada inusual y pueda ser anulada, pues deben confluir una serie de factores, como la hora de la transacción, la cantidad de operaciones efectuadas en una misma fecha, el monto de estas, etc., para que los sistemas de monitoreo emitan una alerta y se proceda al bloqueo de la tarjeta; y,
 - (xi) no puede detener el procesamiento de una operación ya autorizada.
3. El 29 de mayo y 9 de junio de 2026, la denunciante presentó dos (2) escritos atendiendo el requerimiento efectuado mediante Resolución N° 1.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
5. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
6. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

7. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
8. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
9. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
10. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
11. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

15. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
16. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
17. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

19. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
20. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.
21. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
22. La señora Escobedo denunció a la Financiera porque cargó indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 5339-****-****-6977, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el punto 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
22/01/2026	1252 MAKRO S.MARTIN DE	4 995,00

23. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el reporte “Detalle de Transacción” y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

Reporte “Detalle de Transacción”⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Número de tarjeta de crédito

Importe de transacción

Código de autorización: R06585

DETALLE DE TRANSACCION

ORGANIZACION	551	TARJETA TXN	8004040	0856
NOMBRE DE PLASTICO	CRISTINA ESCOBEDO DIOS			
CUENTA FACTURADA	00	0856		
TARJETA PRIN.:	0004040	0856		
FECHA EFECTIVA	22 01 2026	FECHA DE POSTEO	23 01 2026	
CODIGO DE TRANSACCION:	016 D	IMPORTE	4,995.00	
MOD. LOGICA	01	PLAN	00136	
IMPORTE ORIGEN	4,995.00	MONEDA ORIGEN	604	
TIPO DE CAMBIO	1.000	COD.TXN ORIGEN	016	
CICLO	04	REFERENCIA	75301506022004239000425	
AUTORIZACION	R06585	BLQUEO DE CTA	0	
COMERCIO	001040463	CON. RESTO. CTA	05300	
ORIGEN DE CUENTA	063	ORIGEN DE TXN	063	
DESCRIPCION	1252 MAKRO S. MARIN DE			

Reporte “Transaction Details”

Número de tarjeta de crédito

Código de autorización:
R06895

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Ingreso de PIN

24. De la revisión del citado medio probatorio, se observa la siguiente información:

Operación N°	1
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-0856
Fecha y hora	22/01/2026 – 16:04:49
Establecimiento	MAKRO S.MARTIN DE
Monto de Operación S/	4 995.00
Código de autorización	R06585
Modo de entrada	710-Chip
Código de respuesta¹¹	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ¹²
Pin presente¹³	Si¹⁴

25. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que la operación se realizó con la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, pues el código “710-Chip” en el campo “*Modo de Entrada*” da cuenta de que el consumo se ejecutó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.

26. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue

¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.

¹² Traducción libre de: *Approved and completed successfully.*

¹³ Traducción libre de: *PIN was present.*

14 Traducción libre de: Yes.

ingresada en el dispositivo POS, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito de la señora Escobedo y el ingreso de su clave secreta en la operación.

27. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requirió la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Escobedo, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
28. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar que de los medios probatorios que obran en el expediente se advierte una inconsistencia respecto de la numeración de la tarjeta de crédito con la que presuntamente se realizó la operación materia de denuncia. En tanto, conforme al estado de cuenta presentado por la denunciante, la operación cuestionada habría sido cargada en la tarjeta de crédito N° 5339-****-6977, sin embargo, de los reportes presentados por la Financiera se desprende que dicha operación habría sido efectuada con la tarjeta de crédito N° 5339-***-0856, lo cual incide directamente en la determinación de los hechos materia del presente procedimiento, toda vez que impide identificar de forma correcta la tarjeta con la que fue efectuada la operación. Pese a ello, la Financiera no ha explicado ni acreditado las razones de dicha discrepancia, ni ha presentado documentación que permita establecer la relación entre ambas tarjetas, precisando, por ejemplo, si la tarjeta terminada en 0856 reemplazó a la terminada en 6977, por lo que la Financiera no cumplió con acreditar la validez de la operación.
29. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁵ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁶ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁵ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁶ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2



30. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Escobedo la realización de la operación no reconocida. Dicha afirmación fue corroborada por la siguiente documentación:

Reporte de notificación

Dashboard

🔍

21

22/1/2026

22/1/2026

Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, WebChat, Telegram...

Todos

Todos

Todos

Todos

Amigos

Clientes

Historia

Chat, Post, Comentarios

Estado:

Aplicar Filtros

AGENTE

ESTADO

TOTAL CASOS

Sin Asignación

Desconectado

12202

Bul

Desconectado

8503

Dennis Salcedo

Desconectado

211

Lizet Paola Huarcu

Conectado

1422

Jenny Karin Oñuella

Desconectado

183

ID CASO	CLIENTE	TELÉFONO	AGENTE	SLA	TIEMPO (A C) ↑	CANAL	RED
☒	19202775	51941824061	Lizet Paola Huarcu	0:00 0:00	0:00 0:00	Via Financiera Oh 3101	
☒	192063640	51941824061	Lizet Paola Huarcu	0:47 2:00	0:47 2:00	Via Financiera Oh 3101	
☒	19343901	51941824061	Jenny Karin Oñuella	1:17 1:48	1:17 1:48	Via Financiera Oh 3101	

Caso Seleccionado

Caso Tomado

PREVENCIÓN DE FRAUDES

51941824061 /

51941824061 22/01/2026 18:08

EPI ANTELLA (anónimo)

NÚMERO de tarjeta de crédito: 4567 8901 2345 6789

MENSAJE: HOLA CRISTINA LIZY ESCOBEDO DÍGAS,

Nos ponemos en contacto contigo desde el equipo de Prevención de Fraude de Financiera Oh.

Hemos identificado una "Compra Aprobada" con tu tarjeta de crédito. Te recomendamos:

Detalles de la transacción:

Fecha: 22 de enero del 2026

Monto: \$7.4595,00

Estado del establecimiento: 1232 MAHRO S MARTIN DE

Para validar la compra puedes llamar al 01 6103110, escríbenos a atencioncliente@oh.com o de los siguientes números de WhatsApp: 099 123 4567 (No recomendado)

Elementos por página 10

1 - 3 de 3

<

>



PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2

Dashboard

94

Casos en cola: 0 | Casos en gestión: 0 | Agentes: 1

Fecha inicio: 22/1/2026 | Fecha fin: 22/1/2026

Indicadores: Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, WebChat, Telegram... | Todos

Clasificación: Todos | Filtros: Todos | Subsección: Todos

Tipos de casos: Ambos | Canales: Todos | Medio: Chat, Post, Comentarios | Estado: Todos | Aplicar Filtros

AGENTE	ESTADO	TOTAL CASOS
Sin Asignación	Desconectado	12202
Bot	Desconectado	8903
Dennis Salgado	Desconectado	211
Lizzet Paola Huarcayo	Conectado	1422
Jenny Karin Orellana	Desconectado	183

ID CASO	CLIENTE	TELÉFONO	AGENTE	SLA	TIEMPO (A C) ↑	CANAL	RED
192902775	51941824961	51941824961			0:00 0:00	Wa Financiera Ch-3101	
192905840	51941824961	51941824961	Lizzet Paola Huarcayo		0:47 2:00	Wa Financiera Ch-3101	
193343991	51941824961	51941824961	Jenny Karin Orellana		1:17 1:48	Wa Financiera Ch-3101	

Elementos por página: 10 | 1 - 3 de 3

Caso Seleccionado: 51941824961 | Caso Tomado

PREVENCIÓN DE FRAUDES

51941824961: 22/01/26 16:11

No reconocido

Señalar por la respuesta. En estos momentos se encuentran derivados con un especialista de prevención de fraudes.

Tomado por Lizzet Paola Huarcayo 2026-01-22 16:24:17

Bus: 22/01/26 16:24

Nota: La usuaria Lizzet Paola Huarcayo, del negocio de prevención de fraudes, proceso por la emisión expresa, indicamos por favor el número de su CUC.

51941824961: 22/01/26 16:23

192902775

NOTIFICACION CORREO

Run

Schedule

Open in +

More +

Save query +

Download

Share +

```
1 SELECT
2   asunto,
3   copiadoes,
4   destinatario,
5   fecha_creacion,
6   fecha_creacion_time,
7   remiteante,
8   CONCAT(partes.1, partes.2, partes.3) AS email
9 FROM
10  high-datastorage-pub-prod-comercio-covers-ufop-fdb-datastorage-prod-raw-riesgos-dataentry-historial_email_decrypt
11 WHERE
12  (UPPER(destinatario) LIKE '%@comercio.pe%'
13   OR UPPER(destinatario) LIKE '%@comercio.pe%')
14  AND plaintext_id IN (19, 16, 29, 327, 67, 9)
15  AND fecha_creacion = '2026-01-22'
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Chat

Save results +

Open in +

Job information

Results

Visualization

JSON

Execution details

Execution graph

Row	asunto	copiadoes	destinatario	fecha_creacion	fecha_creacion_time	remiteante	email
1	Has usado tu tarjeta chi para realizar un consumo		[sescobeda@produce.gob.pe]	2026-01-22	2026-01-22T16:04:49	atenconalcuadern@financieraoh.pe	<DOCTYPTE.html[PUBLIC @WBC@GSTD-KHTML.1.0 Transaccional/WEB http://www.wb.org/TS/Intnrl1 JSTZ/Intnrl1-Kanetional/dst-
2	Tarjeta Oh, te informo, transacción con tu tarjeta, DNI: 000010421932	[alerias@comercio.pe]	[sescobeda@produce.gob.pe]	2026-01-22	2026-01-22T16:04:52	aleria_tarjacha@financieraoh.pe	nul

Results per page: 50

1 - 2 of 2

<

>

>>

Constancias enviadas a la denunciante

[Ver imagen en la siguiente página]



31. En consecuencia, la Financiera no cumplió con acreditar que la operación fue válidamente autorizada en tanto la información que obra en el expediente resulta contradictoria respecto del instrumento de pago con el que esta habría sido realizada. En ese sentido, la Financiera no acreditó la validez y autenticidad de la operación no reconocida, por lo que corresponde concluir que no acreditó que el cargo haya sido legítimamente efectuado ni que pueda ser válidamente imputado a la denunciante.
32. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la denunciante presentó alegatos adicionales, los cuales será evaluado a continuación:

Sobre el alegato (i)

33. La señora Escobedo señaló no reconocer la operación cuestionada en tanto, se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció exonerarla del pago de membresía de su tarjeta, teniendo que devolver la suya. Para acreditar lo alegado, aportó al procedimiento copia de la denuncia policial que interpuso el 10 de marzo de 2026 ante la Comisaría La Legua “B”.

CONTENIDO

- SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 10MAR2026, SE HIZO PRESENTE ANTE EL INSTRUCTOR EN LA COMISARIA PNP LA LEGUA - SECCIÓN DE DELITOS Y FALTAS, LA PERSONA DE: CRISTINA LILY ESCOBEDO DIOS (70). CON [REDACTED] LA MODALIDAD DE ESTAFA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL DÍA 22ENE26 A LAS 12:30 HORAS, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO EN DONDE RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA EN LO QUE NO RECUERDA EL NÚMERO, AL RESPONDER DICHA LLAMADA, UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO SE HACÍA PASAR COMO REPRESENTANTE DE LA TARJETA OH, EN DONDE LE OFRECEN UNA CAMPAÑA PARA QUE NO LE DESCUENTEN LA MEMBRESÍA POR LO QUE TENÍA QUE SACAR UNA NUEVA TARJETA, POR LO QUE LA DENUNCIANTE ACEPTA DICHA CAMPAÑA, SIENDO EL MISMO DÍA DICHA PERSONA DESCONOCIDA SE APERSONO A SU DOMICILIO DE LA VÍCTIMA CON LA FINALIDAD DE QUE ENTREGUE TARJETA ANTIGUA Y POSTERIOR RECLAMAR UNA TARJETA NUEVA, ES DONDE LA VÍCTIMA ENTREGA DICHA TARJETA, SIENDO CORTADA EN DOS PARTES, PASANDO UNA HORA DESPUÉS SE PERCATÓ QUE REALIZARON UNA COMPRA DE LA SUMA DE CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO S/. 4,995.00 EN LA TIENDA MAKRO DE SAN MATIN DE PORRES, LA MISMA QUE NO RECONOCE DICHAS COMPRAS SIENDO VÍCTIMA DE ESTAFA Y FRAUDE INFORMÁTICO, LO QUE DENUNCIA FIRMANDO E IMPRIMIENDO SU ID. EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, EN PRESENCIA DEL INSTRUCTOR QUE SUSCRIBE.

34. De la valoración de dicho medio probatorio, se observa que el 22 de enero de 2026 la señora Escobedo sostuvo una conversación telefónica con una persona que se identificó como trabajador de la Financiera, quien le habrían ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, consistente en la exoneración del cobro de la membresía, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
35. Al respecto, no existe prueba alguna que corrobore que la comunicación telefónica ni el servicio de mensajería hayan sido gestionados por la Financiera. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando la propia denunciante ha reconocido que **entregó su tarjeta a terceros**, lo que permitió que se autorizaran las transacciones en controversia.
36. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Escobedo, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁷, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera oh! y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta oh! utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



37. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las

¹⁷Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

operaciones cuestionadas, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.

38. En ese contexto, si bien la señora Escobedo cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
39. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁸.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delinquentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

40. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
41. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
42. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero — pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
43. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

¹⁸

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

M-OPS-04/01

Página 13 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

44. La señora Escobedo señaló no reconocer las operaciones cuestionadas en tanto, sus consumos oscilaban entre S/ 800,00 a S/ 1 000,00.
45. En su defensa, la Financiera alegó que una primera operación con características diferentes no puede ser calificada de inusual, además de que los consumos cuestionados se encontraban dentro de la línea de crédito de la denunciante.
46. En primer lugar, sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
47. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

48. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 5 de junio de 2025 y 4 de febrero de 2026, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: consumos presenciales.
 - Frecuencia de uso: se registra hasta una (1) operación por día.
 - Importe mayor de operaciones: el 6 de octubre de 2025 se realizó un consumo por el importe de S/ 93,40.
 - Línea de crédito: S/ 22 000,00.
49. Se debe señalar que la operación por el importe de S/ 4 995,00 es superior al de las operaciones anteriores efectuadas por la señora Escobedo, se trataba de la primera transacción con estas características, por lo que no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante y evitarse su realización; en tanto ello implicaría que la entidad financiera esté en posibilidades de anticiparse a la realización de una operación con determinadas características, lo cual es operativamente imposible.
50. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 14 de 16

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

51. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Caja, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
52. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
53. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que la Financiera active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.
54. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado²⁰:
- “(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”*
55. Sin perjuicio de ello, aun cuando la Financiera hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos de la denunciante.
56. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito N° 5339-****-****-6977 de la denunciante, , en tanto si bien no ha quedado acreditada su correcta autorización, se configuró la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

²⁰ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1866-2026/PS2**

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5339-****-****-6977 de la denunciante, toda vez que, si bien no ha quedado acreditada su correcta autorización, se configuró la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció exonerarla del pago de membresía de su tarjeta, teniendo que devolver la suya; y, (ii) sus consumos oscilaban entre S/ 800,00 a S/ 1 000,00.

Fecha	Detalle	Importe S/
22/01/2026	1252 MAKRO S.MARTIN DE	4 995,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²¹, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²² **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.